



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 455/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התובעים:

1. גבאי ששון
- גבאי חנה
2. מירי צאיג
- ע"י ב"כ עוה"ד גלית אילן
- מרחוב בן גוריון 1 בני ברק

נ ג ד

הנתבעים:

1. נציגות הבית המשותף רחוב סמטת אורן 3א רמת השרון
ע"י חבר הנציגות דוד פייביש
ע"י ב"כ עוה"ד אירית דרדיק
ת.ד. 548 כפר סבא
2. נציגות הבית המשותף רחוב סמטת אורן 3ב רמת השרון
ע"י חבר הנציגות אהוד אינגרם
3. כהן בלהה
- כהן שושנה
4. מנדליק חנה
- מנדליק אבי
5. יפה תומר
6. אהרון ליאור
7. מוסבי דורית
8. פייביש דוד
- פייביש אסתר
9. אינגרם אהוד
- ויסלברג לני
10. לוין אליהוא
- לוין אהובה
11. איבגי דיאנה
12. מרינגר בנימין
- מרינגר רחל
- כולם מרחוב סמטת אורן 3 רמת השרון
- הנתבעים 2, 4, 5, 6, 9 ו-10
- ע"י ב"כ עוה"ד אייל בן יהודה באום
- מרחוב סוקולוב 54 רמת השרון

פסק דין

התובענה דנן עניינה בבית ברחוב סמטת אורן 3 רמת השרון הבנוי על חלקה 197 בגוש 6417 (להלן: "הבית"). הבית נרשם כבית משותף בפנקס הבתים המשותפים ועל ניהולו חל תקנון מוסכם.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 455/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

מדובר בבית משותף המורכב משתי כניסות המתנהלות על ידי נציגויות נפרדות, הן הנתבעות 1 ו-2. התובעים והנתבעים האחרים הינם בעלי הדירות בבית.

תחילתם של ההליכים בתובענה למתן צו עשה אשר בה נתבקש חיוב הנתבעים בביצוע עבודות לתחזוקה של הגג המשותף והמעטפת החיצונית בהתאם לחוות דעת שצורפה. לאחר שהוגשו כתבי הגנה, ועוד בטרם התקיים הדיון הראשון בתובענה, ביצעו התובעים את עבודות איטום הגג באמצעות יריעות ביטומניות ומשכך הוגשה על ידם בקשה, שנתקבלה בהחלטה מיום 22.10.12, לתיקון כתב התביעה תוך הוספת סעד כספי בגין הוצאותיהם.

בכתב התביעה המתוקן נטען כי באסיפה הכללית מחודש 09/11 הוחלט על ביצוע איטום לגג אך בניגוד להמלצות אנשי המקצוע הוחלט על ביצוע בחומרים זולים ולא באמצעות יריעות ביטומניות. העבודות בוצעו בצורה כושלת ורטיבות החלה להתפשט בדירות התובעים. הנציגות מימשה את האחריות שניתנה בגין העבודות ללא הצלחה. התובעים פנו לנציגות בחודש 03/12 בדרישה חוזרת, מגובה בחוות דעת מקצועית והצעת מחיר, לביצוע עבודות מקיפות לאיטום הבית. בחודש 05/12 כונסה אסיפה כללית בה הוחלט על ביצוע עבודות חוזרות בגג רק לאחר שיתקבלו כספים מהליכים משפטיים שינקטו כנגד החברה אשר ביצעה את העבודות הלקויות בגג וכן אושר סך של 18,000 ₪ לעבודות תיקון הסדקים. בחודש 08/12 התכנסה אסיפה של בעלי הדירות בשתי הכניסות ובניגוד לחו"ד שהוצגה הוחלט על ביצוע איטום של הגג ותיקון סדקים בעלות של 40,000 ₪. דא עקא, לא ניתן היה למצוא בעלי מקצוע שיסכימו לבצע את העבודות הנדרשות במחיר האמור. משקרבה עונת הגשמים ולא ניתן היה להמתין עד לגמר ההכרעה בתובענה, ביצעו התובעים עבודות לאיטום הגג ביריעות ביטומניות על חשבונם ולשיטתם זכאים הם להחזר בסך של 25,900 ₪ בגין עבודות אלו. כן נתבקש חיוב הנציגות בביצוע העבודות על פי חו"ד בס מטעם התובעים.

הנתבעת 1 טענה כי מדובר במהלך חד צדדי של בעלי דירות בבית משותף והתביעה לא נועדה אלא לשמש ככסות למהלך זה. הנתבעת פעלה לבצע את העבודות והתיקונים ההכרחיים בגג ובקירות הבית ובכלל האמור פנתה לאנשי מקצוע וקיבלה הצעות מחיר. ההחלטה שנתקבלה בחודש 08/12 הורתה על הפקדת סך התחלתי של 40,000 ₪ לביצוע העבודות ולאחר שתבחר ההצעה לביצוע ישלימו בעלי הדירות את היתרה שתדרש. מדובר בבית העומד בפני ביצוע פרויקט תמ"א 38 ולפיכך אין צורך בביצוע עבודות מעבר לאלו הנדרשות לתיקון, מבחינה בטיחותית או למניעת נזק. הנציגות פעלה לביצוע התיקונים ואף החלה בגביית כספים לשם כך אך התובעים היו היחידים שלא העבירו את התשלומים שנקבעו ועיכבו את ביצוע העבודות. הנציגות ביצעה איטום לחלק הגג שלא נאטם על ידי התובעים בעלות של 3,500 ₪ שיש לקזוז.

הנתבעים 2, 4, 5, 6, 9 ו-10 טענו כי המדובר בתביעה של בעלי דירות בבית שאינם מקבלים את החלטות האסיפה הכללית, שעושים דין עצמי ופולשים לרכוש המשותף לביצוע עבודות שלא אושרו. הנתבעים פעלו לאיטום הגג ומשזה לא צלח פעלו לאיתור בעל מקצוע חדש אולם התובעים מיהרו להוציא עלויות נכבדות ולהטיל הוצאות מיותרות על בעלי הדירות. בעלי הדירות הסכימו לתחזק את הגג, כפי שנעשה במשך שנים, באמצעות זפת בלבד ואף בחלופות יקרות יותר אך לא בחלופה היקרה ביותר, באמצעות יריעות ביטומניות. איטום נעשה ואף מומשה אחריות בשל ליקויים בעבודות. בסופו של יום נתברר כי העבודה שבוצעה היתה לקויה והוחלט על נקיטת



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 455/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

הליכים כנגד הקבלן המבצע ובמקביל הוחלט לפעול לאיטום מחדש של הגג ובכלל האמור אף התקבלה הצעת מחיר בסך של 18,000 ₪ לתיקון הליקויים (לרבות איטום הגג). דא עקא, התובעות לא שיתפו פעולה ועמדו על שיפוץ כללי של הבית, אף שזה מועמד לביצוע פרויקט תמ"א 38. באסיפה מחודש 08/12 הוחלט על איטום הגג מחדש ותיקון סדקים הכרחיים במעטפת ואף נקבע מנגנון גביית כספים. התובעות סרבו לקבל החלטה זו. חוות הדעת של בס לא נתקבלה על ידי בעלי הדירות וממילא היא מופרכת ומוגזמת ולראיה העבודות שביצעו התובעים בפועל.

הנתבעים האחרים לא הגישו כתב הגנה בהליך.

בגמר הדיון מיום 01.07.13 ניתן פסק דין חלקי בתובענה במסגרתו חויבו הנתבעים לבצע עבודות לתיקון סדק המחדיר רטיבות לחדר השינה בדירת התובעים 1.

לפני שנעבור לדיון לגופה של תובענה יוזכר כי הליך זה התנהל בפני המפקחת הבכירה מירה אריאלי. בהחלטתה מיום 06.08.13 פסלה עצמה המפקחת אריאלי מליתן פסק דין בתובענה ובהתאם להסכמת הצדדים הועבר התיק (על פי החלטת הממונה על המרשם) לדיון בפני לשם מתן פסק דין על יסוד החומר המצוי בתיק.

דיון

התובענה הכספית

לשם קבלת החזר הוצאות שהוציא בעל דירה להחזקת הרכוש המשותף עליו להוכיח כי קיבל את הסכמת הנציגות או האסיפה הכללית לביצוע העבודות הקונקרטיות ולעלותן. אף בהעדר הסכמה כאמור יכול בעל דירה, אשר ביצע תיקונים ברכוש המשותף על דעת עצמו, לחייב את שאר בעלי הדירות להשתתף עמו בהוצאות, אם יוכיח התקיימות ארבעה תנאים מצטברים - כי היה פגם ברכוש המשותף, כי ההוצאות היו סבירות בנסיבות העניין, כי התיקון היה מחויב המציאות וכי התיקון בוצע ברמה סבירה (תנאים אלה נקבעו בע"א (מחוזי-י-ם) 179/84 רוס נ' נציגות הבית המשותף פ"מ תשמ"ה (3) 418 (להלן: "הלכת רוס") ואושרו בפסקי דין מאוחרים - ע"א (י-ם) 4371/03 יעקב עבר הדני נ' יהודה ושומחה גרייב חודידה (פורסם בנבו) ע"א (י-ם) 6217/05 מפעלי בני ברית ירושלים נ' ועד הבית המשותף ברחוב קרן היסוד 5 ירושלים (פורסם בנבו), ע"א (י-ם) 6403/05 נאוה שמחון כלפון ביטון נ' דיירי הבית המשותף ברחוב אורגואי 31 ירושלים (פורסם בנבו)).

נטל השכנוע הנדרש במשפט האזרחי הוא על פי מאזן ההסתברויות (הגרסה ה"מסתברת יותר") (י. קדמי על הראיות הפן האזרחי - קובץ הרצאות (תש"ן) בעמ' 333) ובהקשר דנן הוא מוטל על שכמם התובעים.

אין מחלוקת כי העבודות שבוצעו לא קיבלו את אישור הנציגות או האסיפה הכללית, שהרי הצדדים היו מצויים כבר בסכסוך בהליך דנן שעה שבוצעו העבודות. הדבר גם עולה במפורש מעדות גבאי, מעדויות חברי הנציגות מרינגר ואינגרם ומאסיפות בעלי הדירות מחודשים 05/12 ו-08/12.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 455/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

אין מחלוקת בנסיבות דנן כי היה פגם ברכוש המשותף - כל הצדדים מאשרים כי היו קיימים ליקויים בגג ובקירות הבית אשר חייבו תיקונים (ר' למשל סעיף 5 לתצהיר מרינגר). אין גם מחלוקת כי עבודות שבוצעו לאיטום הגג לא צלחו, לרבות מימוש האחריות בגין עבודות אלו, ונדרש היה ביצוע חוזר של איטום הגג (ר' סעיפים 7-10 לתצהיר אינגר). כך גם עולה מחוות דעת בס. המחלוקת שבין הצדדים הינה בדבר היקף התיקונים והעבודות בגג ועלותן. אולם, אין במחלוקת זו לשלול את העובדה הבסיסית כי היה קיים ליקוי בגג.

בנסיבות דנן אין גם מחלוקת אמיתית כי התיקון היה מחויב המציאות - באסיפה מחודש 08/12 הוסכם ואושר על ידי הנציגות לבצע עבודות איטום מיידיות ותיקון סדקים (סעיף 11 לתצהיר אינגר). כך הוחלט כבר באסיפה מחודש 05/12 - "סוכם כי נחל בהליכי איטום, עבור כל שטחי הגג, אשר יבוצעו עד סוף ספטמבר לכל המאוחר" (נספח 5 לתצהיר גבאי). אומנם התובעים נקטו בהליכים לביצוע האיטום בגג באופן חד צדדי, תוך כדי ניהול ההליך דנן, שבמסגרתו ביקשו לחייב את הנתבעים בביצוע העבודות. אולם, אין בכך לשנות מן העובדה כי תיקון בגג היה מחויב המציאות ונדרש לביצוע בהקדם.

למעשה, לא הובאו ראיות משמעותיות שעניינן בטיב העבודות שביצעו התובעים. העדות המשמעותית בהקשר זה הינה מטעמה של הגב' גבאי אשר מצהירה כי "אין רטיבות בדירתי מהגג" (סעיף 36 לתצהיר) ובחקירתה הנגדית - "הגג אטום לחלוטין" (עמוד 8 שורה 24). אין לי אלא לקבל את עדותה זו. אעיר כי מר בס כלל לא בחן את העבודות האמורות (עמוד 10 שורות 24-25) ואם נסתמך על עדותו בהקשר זה הרי שלכאורה נצטרך לדחות את התובענה הכספית בכללותה לאור הערכתו כי עלות העבודות לא כללה את כל הרכיבים הנדרשים (ר' עמוד 10 שורות 9-7 והתייחסות להלן).

עתה מגיעים אנו לשאלה המרכזית הנדרשת להכרעה בעניינו - האם ההוצאות היו סבירות בנסיבות העניין. פועל יוצא של שאלה זו יחייב גם בדיקה האם יש מקום לחייב את הנתבעים בגין העבודה הקונקרטית שבוצעה.

מן הראיות בתיק זה עולה דפוס של התנהלות חד צדדית של התובעים שאיננה מתאימה לסטנדרטים הרצויים במערכות יחסים שבין בעלי דירות בבית משותף - עקרון תום הלב הינו עקרון מנחה בפעולת השותפים בבית המשותף, כפי שניסח עקרון זה כב' השופט (בתוארו דאז) ברק: "הן הרוב והן המיעוט חייבים לפעול בדרך מקובלת ובתום-לב (סעיפים 39 ו-61(ב) לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973). המיעוט והרוב אינם זרים זה לזה. עבודות של קניין מקשרים ביניהם. חוק המקרקעין מעניק לכל אחד מהם כוחות כלפי רעהו. בהפעלת כוחות אלה יש לנהוג בהגינות" (ר' ע"א 810/82 זול בו בע"מ נ' יהודית זיידה פ"ד לז(4) 737 וכן ע"א 2896/90 יוסף טרזצקי נ' אלפונסו דיין פ"ד מו(5) 454).

ובמה דברים אמורים.

הנציגות ובעלי הדירות לא התחמקו מלטפל בבעיות האיטום בבית. ההפך הוא הנכון - החלטות בהקשר זה התקבלו גם באסיפה מחודש 05/12 וגם באסיפה מחודש 08/12 (נספחים 5 ו-8 לתצהיר



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 455/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

גבאי). הנציגות פעלה למימוש ההחלטות ובכלל האמור פנתה לקבלת הצעות מחיר ואף החלה באיסוף כספים מבעלי הדירות לצורך מימון העבודות הנדרשות (ר' עדויות אינגרם, אהרון ויופה וכן עדות מרינגר בעמוד 19 שורות 2-5). ויודגש, התובעים היו היחידים אשר לא שיתפו פעולה עם הנציגות וסרבו לממן את חלקם בעבודות (עמוד 13 שורות 22-25), וכפי שמר אינגרם מעיד "דורית לא הסכימה ולא נתנה כסף" (עמוד 14 שורה 21). למעשה, סירוב התובעים לשתף פעולה עם הנציגות ועם החלטות האסיפה הכללית לא בא אלא במטרה לכפות על בעלי הדירות ביצוע עבודות בדרך שבה חפצו התובעים בלבד, קרי, ביצוע איטום באמצעות יריעות ביטומניות.

החזקה תקינה משמעה "שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבניה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות" (סעיף 58 לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969 (להלן: "חוק המקרקעין")). הוכח כי גג הבית נאטם במשך שנים באמצעות זפת (עמוד 12 שורות 3-4 ועמוד 19 שורות 18-21). כלומר, איטום הגג ביריעות ביטומניות הינו שינוי של המצב הקיים ואף שעבודה זו יכולה להיכלל במסגרת "החזקה תקינה", בגדר התפתחות הנדסית שחלה עם השנים על פי מבחני המקום והזמן (ר' נימוקים הרחבה בהקשר זה בתיק 456/10 נציגות הבית המשותף מרחוב דוד המלך 51 תל אביב נ' אנה רגינה קיקיון (פורסם בנבו)), הרי שעבודה זו מחייבת החלטה של האסיפה הכללית של בעלי הדירות. רק במקרה שכזה ניתן לחייב את בעלי הדירות, גם אלו המתנגדים, לשלם את חלקם בביצוע עבודה כאמור. אולם, שעה שאין האסיפה הכללית מאשרת ביצוע העבודה כאמור (ובמקרה דנן למעט התובעים אין עוד מי מבעלי הדירות שאישר את ביצוע העבודה) הרי שלא ניתן לכפות על בעלי הדירות לשאת בעלויות ביצוע עבודה כאמור אלא אך בנדרש לצורך איטום הגג על פי מצבו הקיים.

יודגש, ונשוב לכך עוד בהמשך, אין בחוות הדעת של מר בס כדי לבסס את טענת התובעים כי עבודה זו היא היחידה המתאימה בנסיבות דנן. לשיטתו של מר בס גם העבודה שבוצעה, אף שזו צלחה, איננה המתאימה.

משכך, עבודה לאיטום הגג ביריעות ביטומניות ועלותה לא היתה סבירה בנסיבות העניין.

ויוער, כשם שלא ניתן לטעון כנגד הנציגות כי לא ביצעה עבודות בחסכנות יתרה, כך גם לא ניתן לטעון כנגדה כי עליה לבצע את העבודות היקרות ביותר בנמצא וכפי שמנסח את הדברים המלומד וייסמן בספרו דיני קניין – בעלות ושיחוף, עמ' 499: "די ברמת התנהגות המקובלת על צרכן ממוצע וסביר". גם איטום בזפת או בחומר אקרילי יכול להיחשב כהתנהגות מקובלת וסבירה, בודאי בנסיבות דנן.

במיוחד אמורים הדברים כאשר התובעים ביצעו את העבודות כאשר התנגדות הנתבעים היתה ידועה להם ואף כבר התנהל ביניהם הליך משפטי באותו הנושא. תמוהה מאוד, ולא מצאתי כל הסבר מניח את הדעת, מדוע לא יכלו התובעים להסתפק, בשלב ביניים לכל הפחות, בביצוע העבודות המתוכננות על ידי הנציגות (איטום אקרילי) ולהמשיך בניהולו של ההליך למתן צו עשה מבלי לנקוט פעולות חד צדדיות שיש בהן משום חיוב הנתבעים, על אף התנגדותם ושלא כדין, לשאת בעלויות שהם אינם מחוייבים בהם על פי דין.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 455/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

לכאורה יש באמור כדי להוביל לתוצאה לפיה תדחה התובענה הכספית.

אולם, בנסיבות דנן הוכח כי האסיפה הכללית אישרה ביצוע עבודות לאיטום הגג ואף נגבו כספים לשם איטום "אקרילי עם אחריות לשבע שנים של שניר" (עמוד 14 שורות 2-3). מדובר בעבודה לאיטום שתוצאתה - אחריות לשבע שנים - זהה לזו אשר נתקבלה כתוצאה מביצוע עבודות התובעים (נספח 10 לתצהיר גבאי). מן הראיות עולה כי התנגדות בעלי הדירות לביצוע עבודות איטום באמצעות יריעות ביטומניות נבעה אך מסוגיית העלות ולא מכל טעם ענייני אחר (ר' סעיף 9 לתצהיר אינגרם). לפיכך, ברור כי אם היה עולה בידי התובעים להביא לביצוע עבודות איטום ביריעות ביטומניות במסגרת העלויות שאושרו על ידי האסיפה הכללית, לא היתה לנתבעים כל התנגדות לכך ובנסיבות דנן אין מקום לאפשר לנתבעים "להתעשר" על חשבונן של התובעות.

משכך, נכון יהיה לחייב את הנציגות להשיב לתובעות את העלות אשר אושרה על ידי האסיפה הכללית לביצוע עבודות האיטום בגג על פי הצעת שניר (נספח 2 לתצהיר אינגרם).

מהצעת המחיר עולה כי עלות האיטום לגג (בשתי הכניסות) עומדת על סך של 26,500 ₪ בצירוף מע"מ. משכך, נכון יהיה לקבוע כי עלות סבירה לביצוע עבודות האיטום בגג כניסה ב' בלבד תעמוד על סך של 15,503 ₪.

לנתבעים טענה לפיה יש לקזז מכל סכום שיפסק לטובת התובעים את סכום הוצאות כניסה א' לאיטום הגג בשטחה. אין בידי לקבל טענה זו. לא מצאתי כל טעם מדוע התובעים לבדם צריכים לשאת הוצאה זו. גם בהוצאה לאיטום הגג בכניסה א', כמו בהוצאה להחזר האיטום בגג כניסה ב', יישאו כל בעלי הדירות על פי חלקם היחסי בהתאם להוראות הדין. היה ותערך גביה מיוחדת לצורך ביצוע האיטום בכניסה א' והתובעים לא ישלמו את חלקם היחסי בהוצאה האמורה הרי שעל הנציגות יהיה לנקוט כנגדם בהליכים לגביית חובם, ככל חוב מיסי נציגות אחר.

התובענה ההצהרתית

הגב' גבאי מאשרת, למעשה, כי לא היה כל צורך בביצוע העבודות הנרחבות אשר פורטו על ידי מר בס – "עשינו יריעות ביטומניות. הגג אטום לחלוטין. פחות חם היום" (עמוד 8 שורה 24). כלומר, הנתון העובדתי, אשר עמד כבר במבחן החורף של שנת 2013, הוא כי עבודות האיטום שבוצעו בגג צלחו. בעצם הודאה זו, ולאור מבחן המציאות, הרי שיש בעדות הגב' גבאי כדי לשלול את חוות דעתו של מר בס בנוגע לעבודות הנדרשות בגג.

וידוגש, מעדותו של בס עולה כי "אם לא טיפלו בכרכוב הסדוק אז אני צופה שעלול להיות מצב, אין וודאות במים, בסבירות גבוהה אני חושב שעלולה להיות חדירת מים דרך אותו כרכוב סדוק" (עמוד 10 שורות 5-7). דא עקא חוות דעתו איננה עומדת במבחן המציאות - על פי טענת התובעים עבודות האיטום שביצעו צלחו.

מר בס עוד מעיד כי "זה לא נשמע לי סביר שעלות האיטום תעלה 26,000 ₪. או שהוא לא עשה את כל כתב הכמויות או שלא השתמש בחומרים חמישים אחוז מהאומדן שלי זה לא סביר" (עמוד 10



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 455/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

שורות 7-9). דא עקא, מבחן המציאות מלמד כי התיקון אכן צלח ובעלות הנטענת על ידי התובעים עצמם.

לאור ההפרשים המשמעותיים בעלויות העבודות שבוצעו וצלחו לבין הערכת המחיר אשר מסר מר בס בחוות דעתו, הרי שלא ניתן להסתמך על הערכות המחיר שבחוות הדעת ובמפרט שצורף, מה גם שאלו לא התבססו כלל על הצעות מחיר (עמוד 9 שורה 28). זאת ועוד. מעדותו של מר בס עולה כי ביקורו האחרון בנכס היה בתחילת 07/12 (עמוד 10 שורות 24-25), כלומר, מר בס לא בחן את מצב הבית לאחר ביצוע עבודות האיטום ולמעשה חוות דעתו חלקית בלבד ואין בה להתייחס למצב הבית כפי שהוא כיום, ללא כל הסבר מדוע.

ויוזכר, בכל הקשור לעבודות בגג הרי שהתובעים ביצעו עבודות שצלחו. טענת התובעים בדבר זכותם לקבלת החזר בגין העבודות שביצעו מגלמת בחובה טענה כי התיקון היה מחויב המציאות וכי בוצע ברמה סבירה. משכך, ממילא אין מקום ליתן כל צו בנוגע לביצוע עבודות נוספות בגג המפורטות בחוות דעתו של מר בס.

גם לגבי החלקים האחרים שבחוות הדעת אין לקבל את הבקשה למתן צו עשה.

במסגרת פסק הדין החלקי מיום 01.07.13 חויבו הנתבעים בביצוע תיקוני הסדקים אשר מחדירים רטיבות לדירת התובעים 1. המדובר בחיוב מכוח חובת הנתבעים להחזקתו התקינה של הרכוש המשותף. חובתם של הנתבעים בהקשר זה מוחלטת, קרי, להביא להפסקת הרטיבות מן המקור האמור בכל דרך ועל ידי בעל מקצוע שימצאו לנכון. אם ימצאו הנתבעים כי הדרך הנכונה לביצוע העבודות הינה על פי חוות דעתו של מר בס הרי שהדבר נתון לשיקול דעתם. אולם, אין הם מחויבים לחוות דעת זו, ובודאי שלא לסכומים המפורטים בה כאמור לעיל ויכולים הם לנקוט בכל דרך מקצועית אשר תביא לאיטום כנדרש.

במסגרת הדיון מיום 06.08.13 הרחיבו הנתבעים את היקף העבודות אשר בדעתם לבצע - "אנחנו מתכוונים לבצע תיקון של הסדקים המסומנים ב-X על גבי התרשים במוצג ת/1 בדירת גבאי ובדירת צאיג ולא מעבר לכך" (עמוד 22 שורות 9-10). משכך, נכון יהיה להרחיב את פסק הדין החלקי כך שיכלול את ביצוע העבודות בכל המקומות האמורים.

משניתן פסק הדין החלקי (והרחבתו) בנוגע לסדקים כאמור, והעבודות בגג בוצעו על ידי התובעים, הרי שאין מקום למתן צו העשה המבוקש המחייב בביצוע העבודות על פי חוות דעת בס דווקא.

סיכום

לאור כל האמור לעיל אני קובע כלהלן:

1. אני מקבל את התביעה הכספית בחלקה ומורה לנתבעים לשלם לתובעים סך של 15,503 ₪ בניכוי חלקם היחסי של התובעים בתשלום ההוצאה כאמור בהתאם להוראות סעיף 58 לחוק המקרקעין.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 455/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

הסך הנ"ל ישולם לתובעים על ידי הנתבעות 1 ו-2 וזאת באמצעות כספים שיגבו לצורך זה במיוחד מכל הנתבעים על פי חלקם היחסי בהתאם להוראות סעיף 58 לחוק המקרקעין.

התשלום כאמור יבוצע בתוך 45 יום מהיום.

2. התובענה ההצהרתית נדחת בכפוף לפסק הדין החלקי מיום 01.07.13 והרחבתו כמפורט לעיל.

3. בנסיבות דנן אין מקום ליתן צו להוצאות וכל צד יישא בהוצאותיו.

המזכירות תשלח לכל אחד מהצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי היום א' כסלו תשע"ד, 04 נובמבר 2013, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב